

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

A seguridade social compreende um conjunto de ações do poder público e dos particulares destinadas a assegurar direitos sociais relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Portanto, **não confunda Seguridade Social com Previdência Social!** A primeira é **gênero** a segunda, **espécie**. A previdência social é um dos ramos da seguridade social.

Entretanto, nos termos do art. 194 da CF, compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos objetivos que delineia. A **Emenda Constitucional 103/2019 (Reforma da Previdência)**, deveria chamar-se, inclusive, **reforma da Seguridade Social**, visto que abrangeu dispositivos de toda a seguridade, a exemplo do inciso VI do art. 194:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

*I - **universalidade** da cobertura e do atendimento;*

*II - **uniformidade e equivalência** dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;*

*III - **seletividade e distributividade** na prestação dos benefícios e serviços;*

*IV - **irredutibilidade** do valor dos benefícios;*

*V - **equidade** na forma de participação no custeio;*

~~VI - diversidade da base de financiamento;~~

VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social; (**redação dada pela EC 103/2019 - Reforma da Previdência**)

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

A Universalidade **de cobertura é considerada de natureza objetiva** e se refere a atender a todas as contingências derivadas de necessidades e vulnerabilidades sociais, as quais colocam as pessoas em Estado de necessidade.

A Universalidade **de atendimento é catalogada como de natureza subjetiva** e refere-se ao universo de pessoas beneficiárias, ou seja, a todos que necessitem da seguridade, seja na previdência, obedecido o princípio de contribuição, seja de saúde e assistência social, que independem de contribuição.

Estabelece o **art. 195** da Constituição Federal que a seguridade social será **financiada por toda a sociedade**, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das contribuições que especifica. O inciso II foi alterado pela **Emenda Constitucional 103/2019**:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência de que trata o art. 201 (Regime Geral do Setor Privado); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; (Redação da Emenda 103/2019 - Reforma da Previdência)

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Dessa forma, como as contribuições sociais são espécie **de tributo**, e podem ser instituídas por todos os entes da Federação, para custeio do sistema de seguridade (lembre-se, não é Previdência apenas).

Os parágrafos do art. 195 especificam as regras aplicáveis ao orçamento da seguridade social:

§ 1º As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

*§ 4º **A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.***

Por sua vez, estabelece o art. 154, I, da Constituição Federal:

Art. 154. A União poderá instituir:

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;

Ou seja, novas fontes de financiamento da seguridade social só poderão ser instituídas por meio de **lei complementar e observado o princípio da não-cumulatividade**.

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

*§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b" (**anterioridade anual**).*

Vejam que o **Princípio da Anterioridade Nonagesimal (noventena)** aplica-se às contribuições sociais para a seguridade social, ao passo que a anterioridade anual constitui uma exceção (não se aplicando). Ambos estão previstos no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

.....

III - cobrar tributos:

.....

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Demais parágrafos do art. 195:

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

~~*§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.*~~

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c" do inciso I do caput. **(Redação da Emenda 103/2019 - Reforma da Previdência)**

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

~~*§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.*~~

§ 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput. **(Redação da Emenda 103/2019 - Reforma da Previdência)**

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.

~~*§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento.*~~ **(Revogada pela Emenda 103/2019 - Reforma da Previdência)**

§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. **(Incluído pela Emenda 103/2019 - Reforma da Previdência)**

§ 15. A contribuição prevista no inciso V do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária. **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)**

§ 16. Aplica-se à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no art. 156-A, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13. **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)**

§ 17. A contribuição prevista no inciso V do caput não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, 156-A e 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239. **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)**

§ 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso V do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)**

§ 19. A devolução de que trata o § 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos arts. 100, § 15, 166, §§ 9º, 12 e 17, e 198, § 2º. **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)**

Lembre-se portanto que:

I - Legislar sobre Seguridade Social é competência **privativa** da União, mas **legislar sobre Previdência Social** é uma competência **concorrente** na qual os Estados e o Distrito Federal também podem editar suas normas específicas.

II - As contribuições incidentes sobre as fontes citadas no art. 195, podem ser instituídas por **lei ordinária ou medida provisória**, neste caso se atendidos os pressupostos constitucionais do art. 62, dentre eles a presença de urgência e relevância (CF, art. 62). Trata-se de matéria sujeita à **estrita reserva legal ou legalidade estrita**.

III - Além dessas, novas contribuições poderão ser instituídas sobre **outras fontes** destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, desde que mediante **lei complementar**. (art. 195, § 4.º).



Veja como foi cobrado!

(CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/MTE/2008) Sobre a receita de concursos de prognósticos incide contribuição social destinada a financiar a seguridade social.

Exatamente, conforme previsto no art. 195, III, da CF. Lembre-se de que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais citadas no art. 195.

Gabarito: **CERTO**.

(ESAF/AUDITOR FISCAL DO TRABALHO/MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/2010) A Seguridade Social, nos termos da Constituição, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A Constituição Federal estabelece objetivos da seguridade social, que a doutrina constitucionalista de José Afonso da Silva tem preferido chamar de princípios. Sobre tais objetivos, é correto afirmar que

- a) a doutrina subdivide a universalidade em objetiva, significando que o atendimento deve abranger pessoas de todo o país, no âmbito urbano ou rural, e subjetiva, significando que a abrangência deve abarcar os riscos sociais e a prevenção do surgimento da necessidade protetora em qualquer circunstância.
- b) a distributividade não é uma consequência da seletividade, na medida em que não se dá mais a quem mais necessite. A distributividade deve ocorrer de maneira uniforme.
- c) a equidade, na forma de participação, significa que cada fonte de financiamento há de contribuir com valores iguais.
- d) segundo a doutrina, a descentralização da Administração é concebida pelo ordenamento jurídico federal como um princípio fundamental da atividade da Administração e deve efetivar-se em três planos: a) dentro da própria Administração, distinguindo-se os níveis de direção e os de execução; b) da Administração Central, para as unidades federadas, mediante agências, delegacias e repartições distribuídas no território nacional, tanto quanto possível perto dos usuários da Seguridade Social; c) da Administração Federal, para a órbita privada, mediante contrato ou concessão.
- e) o financiamento vem de diversas fontes. Ao contrário do que muitos pensam, tal financiamento pode ser concebido no sentido próprio da palavra, na medida que o retorno ocorre com juros, não se constituindo, portanto, como uma subvenção.

O item a está incorreto pois é exatamente o contrário. A universalidade de cobertura é **objetiva** e diz respeito às contingências cobertas, ela significa cobrir todos os eventos que causem estado de necessidade e é objetiva porque diz respeito a fatos que deverão ser cobertos pela Seguridade Social. Já a universalidade de atendimento, **subjetiva**, refere-se aos sujeitos protegidos, ou seja, todas as pessoas em estado de necessidade

devem ser atendidas pela Seguridade Social. Ambas se limitam apenas na lei e na capacidade contributiva do Estado. A universalidade é mitigada pelo princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

O item b está errado pois a distributividade não é uma consequência da seletividade, na medida em que não se dá mais a quem mais necessite. A distributividade deve ocorrer de maneira uniforme.

A distributividade nasce da necessidade de se otimizar os poucos recursos existentes, selecionando e distribuindo melhor as prestações. Tão só com essa afirmação já se percebe que a opção está errada.

O princípio da distributividade refere-se às pessoas que deverão ser protegidas prioritariamente pela Seguridade Social.

Na seletividade, opta-se pelas prestações que melhor atendam aos objetivos da Seguridade Social, enquanto a distributividade se preocupa em atender indivíduos que estão em maior estado de necessidade.

O item c está errado pois a **equidade**, na forma de participação, significa que cada fonte de financiamento há de contribuir com valores proporcionais à sua capacidade contributiva. A equidade está relacionada com o princípio da igualdade (artigo 5º, caput, da CF/88), que no âmbito da seguridade social se manifesta no princípio da capacidade contributiva (artigo 145, parágrafo 1º, da CF/88), fazendo com que cada pessoa contribua de acordo com suas possibilidades, e, por conseguinte, a ideia de que contribuirá mais quem tem maior capacidade contributiva.

O item d está **correto** pois segundo a doutrina, a descentralização da Administração é concebida pelo ordenamento jurídico federal como um princípio fundamental da atividade da Administração e deve efetivar-se nos três planos citados no item.

O item e está **errado** pois o financiamento vem de diversas fontes. A diversidade se dará de duas formas: a) **diversidade objetiva** – diversidade de fatos geradores de contribuição social (salário, faturamento, lucro, folha de salários, renda de espetáculos esportivos, concursos de prognósticos, resultado da comercialização da produção rural etc.); e b) **diversidade subjetiva** – maior número possível de contribuintes para a Seguridade Social (Estado, empresas, segurados etc.). Objetiva otimizar os recursos da Seguridade Social

No entanto, percebe-se o erro quando afirma que o retorno ocorre com juros, isto porque a muito tempo o Brasil é um Estado Social, exercendo um papel positivo, não se podendo olvidar que a Seguridade Social é mais ampla, engloba a Previdência Social (Em regra, para esta só faz jus quem contribui, salvo as exceções previstas na própria CF).

Gabarito: Item “D”.

2. Contribuição sobre Bens e Serviços - CBS

Pois bem, feita essa breve introdução, passaremos a estudar a CBS, um tributo proposto no Brasil como parte da reforma tributária. De acordo com a CF/88:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

(...)

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

(...)

§ 15. A contribuição prevista no inciso V do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária.

§ 16. Aplica-se à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no art. 156-A, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13.

§ 17. A contribuição prevista no inciso V do caput não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, 156-A e 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239.

§ 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso V do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda.

§ 19. A devolução de que trata o § 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos arts. 100, § 15, 166, §§ 9º, 12 e 17, e 198, § 2º.

Primeiramente, vale destacar que a principal finalidade da CBS é **unificar o PIS (Programa de Integração Social) e a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) em um único imposto**, simplificando o sistema tributário e reduzindo a complexidade para as empresas no cálculo e pagamento desses tributos.



Importante!

→ A CBS é uma contribuição destinada à seguridade social.

→ A CBS é uma contribuição de competência exclusiva da União, embora siga várias regras aplicáveis também ao IBS.

→ A CBS é instituída por Lei Complementar.

Fiquem atentos ao fato de que, apesar da CBS ser instituída por Lei Complementar, **SUA ALÍQUOTA poderá ser fixada em lei ordinária**, nos termos do § 15, art. 195.

2.1 Campo de Incidência da CBS

De acordo com a CF/88:

Art. 195. § 16. **Aplica-se** à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no **art. 156-A, § 1º, I a VI**, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13.

Sendo assim, quando ao campo de incidência da CBS, temos o seguinte **(embora sejam regras do IBS, também se aplicam à CBS)**:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

I - incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços;



Fique ligado!

Vejam que o objetivo dessa redação foi maximizar o campo de incidência da CBS, abrangendo inúmeros negócios jurídicos.

Operações com bens materiais são fáceis de observar, como a venda de mercadorias, por exemplo. Operações com serviços também são de fácil constatação no nosso dia a dia, como a prestação de serviços de saúde e de ensino, por exemplo. Mas e quanto às operações com bens imateriais, inclusive direitos? Nesse caso, haverá a necessidade de regulamentação para detalhar melhor esse campo de incidência.

De acordo com a CF/88:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

II - incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

Todos que queiram importar bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou serviços do exterior deverão arcar com o pagamento da CBS, pois, de acordo com a CF/88, a contribuição incidirá sobre a importação realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual, **QUALQUER QUE SEJA A SUA FINALIDADE. Guardem: importou, pagou, rsrs.**

Vejamos alguns exemplos:

- A empresa TEC importa uma mercadoria para o seu consumo próprio: incide a CBS.
- A empresa TEC importa uma mercadoria para revenda: incide a CBS.
- Thiago, pessoa física, importa um computador para o seu trabalho em home office: incide a CBS.

De acordo com a CF/88:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

III - não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos, ou serviço, observado o disposto no § 5º, III;

Vejam que foi concedida imunidade da CBS para exportações, ficando, ainda, assegurado ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos, ou serviço.



Tome nota!

Se uma empresa adquirir mercadorias no mercado interno para exportação, a mesma fará jus ao crédito de CBS na aquisição das mercadorias e não precisará pagar CBS na exportação (em razão da imunidade).

De acordo com a CF/88:

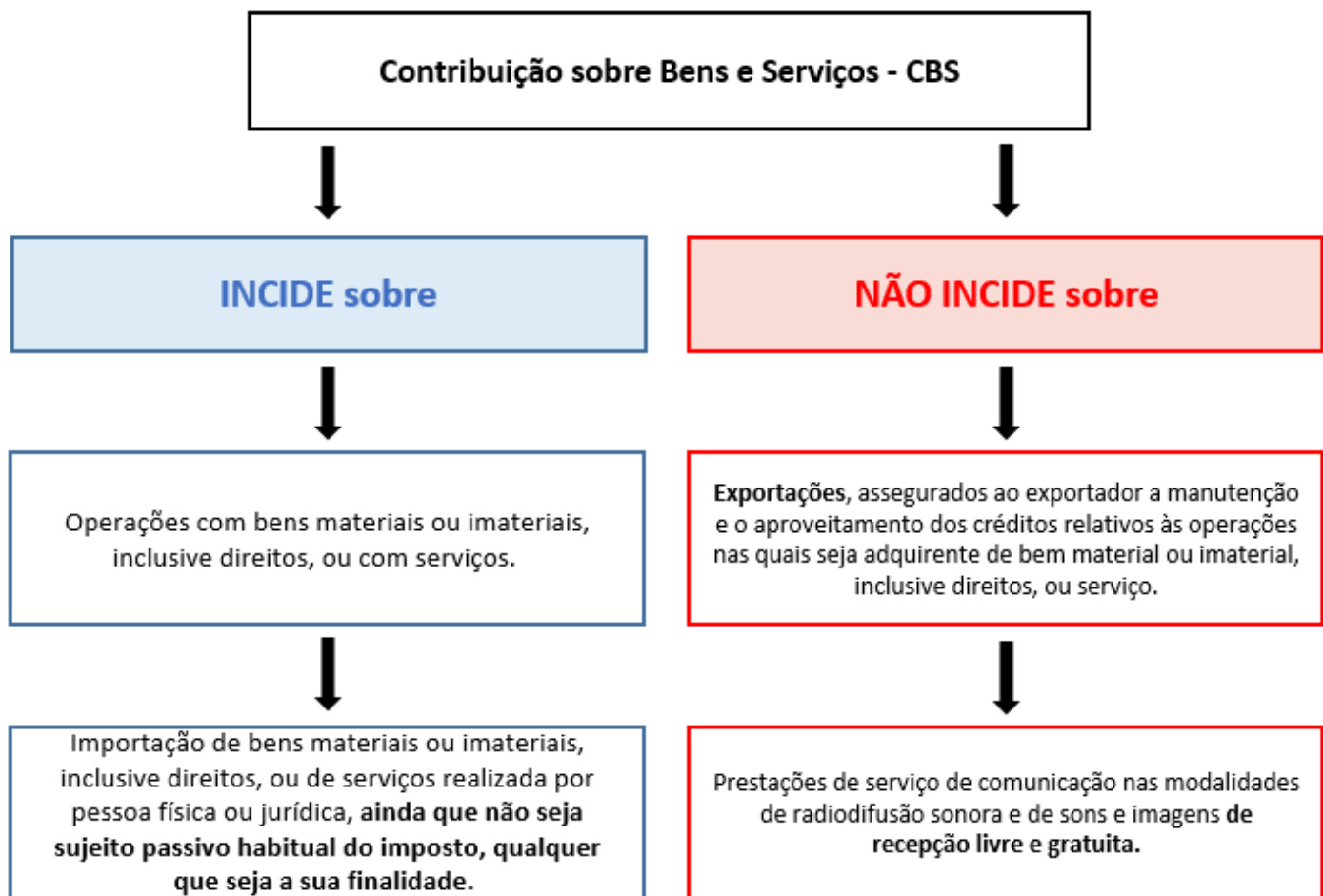
Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

XI - não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;

Por fim, vejam que a CBS não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Como exemplo, podemos citar o serviço de TV aberta.

Esquematizando:



2.2 Não Cumulatividade aplicada à CBS

De acordo com a CF/88:

Art. 195. § 16. **Aplica-se** à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no **art. 156-A, § 1º**, I a VI, **VIII**, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13.

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

VIII - será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição;

Vejam que a CBS é uma contribuição não cumulativa, ou seja, permite-se compensar a contribuição devida pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço.



Fique ligado!

Este princípio estabelece que a cobrança da CBS não será cumulativa, ou seja, a contribuição somente recairá sobre o valor agregado em cada operação, estando assim, impedido o efeito cascata, ocasionado pela cobrança de contribuição sobre contribuição.

Explicando melhor:

A cada operação tributada, o adquirente registra como crédito o valor incidente na operação. Tal valor é um “direito” do contribuinte (“CBS a recuperar”), que pode ser abatido do montante incidente nas operações subsequentes.

A cada alienação tributada de produto, o alienante registra como débito o valor incidente na operação. Tal valor é uma obrigação do contribuinte, consistente no dever de recolher o valor devido aos cofres públicos ou compensá-lo com os créditos obtidos nas operações anteriores (trata-se da “CBS a recolher”).

Periodicamente, faz-se uma comparação entre os débitos e créditos. Caso os débitos sejam superiores aos créditos, o contribuinte deve recolher a diferença aos cofres públicos. Caso os créditos sejam maiores, a diferença pode ser compensada posteriormente ou mesmo, cumpridos determinados requisitos, ser objeto de ressarcimento.

Para entender melhor essa dinâmica, vejamos um exemplo prático trazido pelo professor Cadu Carrilho:



Citação Doutrinária

“A” é uma fábrica e vende uma mercadoria “M” para “B”, um atacadista-distribuidor. Nessa venda “A” recolhe R\$ 180,00 de CBS. A entrada da mercadoria em “B” deve acarretar um crédito a ser compensado na saída. Agora, “B” vende essa mesma mercadoria para um varejista “C” e nessa venda recolhe também a CBS, mas esse recolhimento deve ser feito compensando-se o que foi recolhido anteriormente. “B” calcula a contribuição devida e encontra uma contribuição a ser debitada de R\$ 270,00, mas como, nessa mercadoria, já foram recolhidos R\$ 180,00, “B” deverá recolher de verdade apenas a diferença entre 270 e 180, ou seja, “B” deve pagar R\$ 90,00 de CBS. Por fim, “C”, o varejista, vende ao consumidor final, nessa venda, o valor devido de CBS, aplicando-se base de cálculo vezes alíquota, é de R\$ 360,00, mas lembre-se, já foram pagos R\$ 270,00 de CBS, esse valor deve ser compensado na operação em função da aplicação do princípio da não cumulatividade. Restando a “C” a obrigação de recolher 360-270 que é igual a R\$ 90,00.

Imagina agora se a CBS fosse cumulativa, o desastre que seria para nossa economia. Faz muito sentido que essa contribuição seja não cumulativa. Ainda assim, repare que o valor total recolhido de CBS pelas operações com essa mercadoria foi de $180 + 90 + 90$, dando um total de R\$ 360,00 que entraram nos cofres públicos.

Agora que entendemos a lógica da não cumulatividade que recai sobre a CBS, repare que a CF/88 estabeleceu algumas situações que impedem a apropriação dos créditos de CBS. Vejamos novamente o art. 156-A, § 1º, VIII:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

VIII - será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, **excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição;**

Desta forma, a regra é a apropriação de créditos na aquisição de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, sendo excetuadas exclusivamente:

- 1) As aquisições consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar; e
- 2) As hipóteses previstas na Constituição.



Fique ligado!

Quando se fala em “hipóteses previstas nesta Constituição”, podemos pensar, por exemplo, nos casos de isenções e imunidades, que não implicam crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes e ainda acarretam a anulação do crédito relativo às operações anteriores, como regra. É o que consta no artigo 156-A, § 7º, da CF/88.

Por fim, vale ressaltar que cabe à Lei Complementar disciplinar o regime de compensação da CBS (créditos e débitos) e a forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte. De acordo com a CF/88:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 5º Lei complementar disporá sobre:

II - o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, desde que:

- a) o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços; ou
- b) o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação;

III - a forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte;

2.3 Isenções e Imunidades Relativas à CBS

De acordo com a CF/88:

Art. 195. § 16. **Aplica-se** à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no **art. 156-A**, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e **§§ 6º a 11** e 13.

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 7º A isenção e a imunidade:

I - não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes;

II - acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo, na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso XI do § 1º, quando determinado em contrário em lei complementar.

Vejam que o artigo 156-A, § 7º, da CF/88, prevê que a isenção e a imunidade sobre a CBS trazem algumas consequências em relação aos créditos da contribuição. Como já estudamos a sistemática da não-cumulatividade da CBS, acredito que ficou fácil de entender a lógica desses dispositivos. Vejamos alguns exemplos:

Um comerciante A que vende uma mercadoria para B por R\$ 1.000,00, numa operação isenta de CBS. Na segunda operação, B vende para C por R\$ 1.300,00, com incidência de 10%. Estes 10% incidirão sobre os R\$ 1.300,00 sem nenhum abatimento, pois a primeira operação isenta não implica crédito para compensação com o devido.

Outro exemplo: Comerciante A vende para B por R\$ 1.000,00, com incidência de 10%. Na segunda operação, B vende para C por R\$ 1.300,00, numa operação isenta de CBS. Neste caso, B não poderá se creditar do valor pago na primeira operação pelo Comerciante A (R\$ 1.000,00 x 10%), pois tal crédito deve ser anulado.

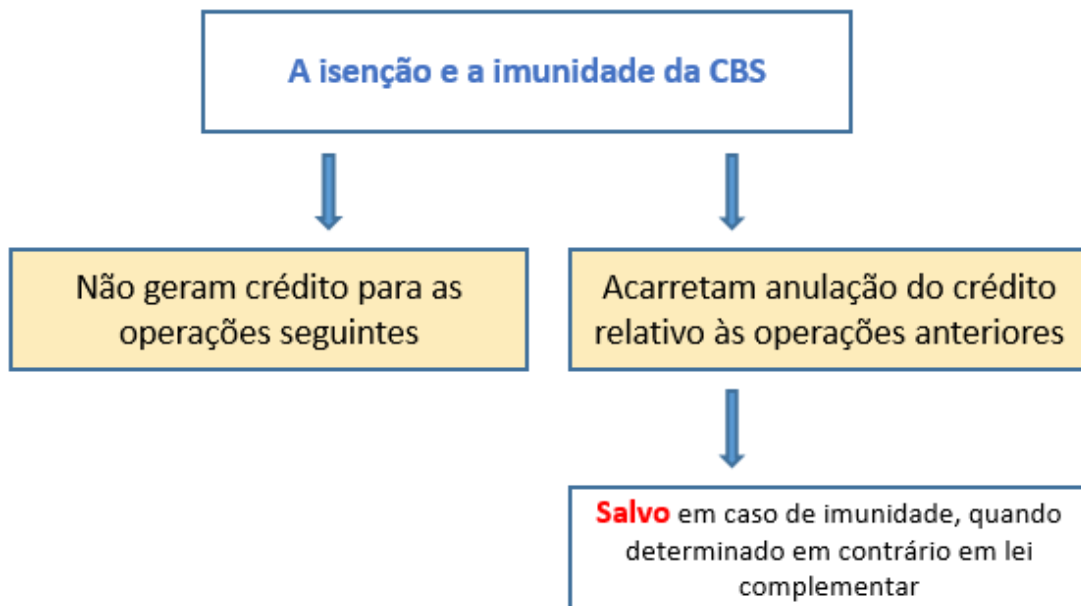
Portanto, em resumo, a entrada desonerada não gera o direito de crédito por parte do adquirente. De forma semelhante, a saída desonerada acarreta a anulação do crédito relativo às operações anteriores (salvo, na hipótese da imunidade, quando determinado em contrário em lei complementar).



Fique ligado!

Uma Lei Complementar pode estabelecer a manutenção dos créditos de CBS em casos de operações imunes, mesmo para a imunidade do inciso XI, do § 1º (sobre prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).

Esquematizando:



2.4 Regras Comuns entre IBS e CBS

De acordo com a CF/88:

Art. 149-B. Os tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, **observarão as mesmas regras em relação a:**

I - fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos;

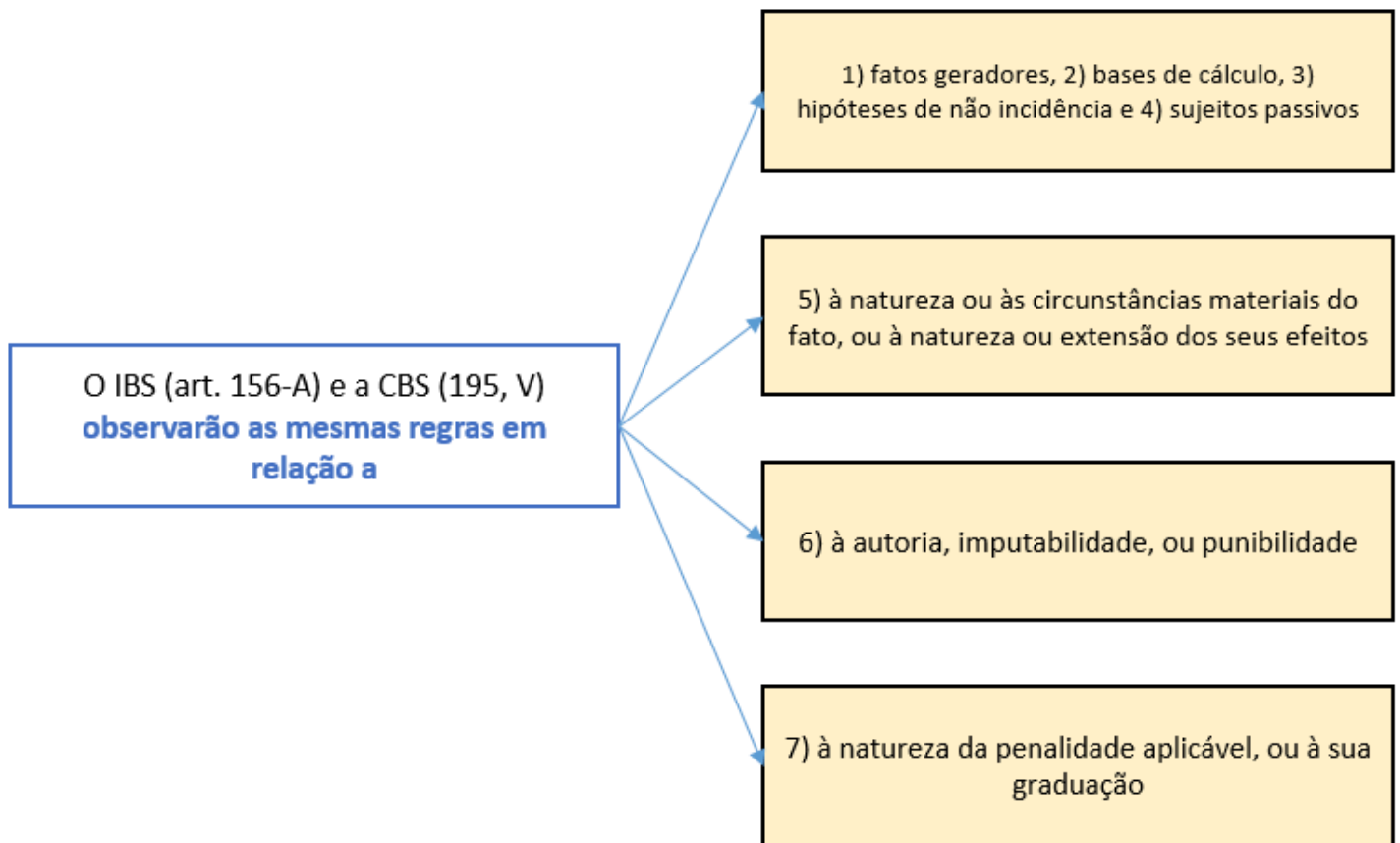
II - imunidades;

III - regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação;

IV - regras de não cumulatividade e de creditamento.

Parágrafo único. Os tributos de que trata o caput observarão as imunidades previstas no art. 150, VI, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no art. 195, § 7º.

Esquemmatizando:



Vejam que o parágrafo único estabelece, ainda, que o IBS e a CBS observarão as imunidades previstas no art. 150, VI. Vamos lembrar:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre: (APLICA-SE AO IBS E À CBS)

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.



Fique ligado!

O texto do art. 150, VI, diz que é vedado instituir "impostos" sobre... mas a própria CF/88 estabelece expressamente que essas regras serão observadas também pela CBS, uma contribuição.

Por fim, ainda de acordo com o parágrafo único do artigo 149-B, o disposto no artigo 195, § 7º **não se aplicará ao IBS e à CBS**. Vejamos o que esse § 7º dispõe :

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

(...)

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Embora o texto constitucional mencione isenção, é sabido se tratar de imunidade tributária. Ocorre que tal imunidade se aplica a contribuições de seguridade social, **e a redação do art. 149-B deixa claro não ser aplicável ao IBS e à CBS**.

2.5 Base de Cálculo e Alíquotas da CBS

Sabemos que a Contribuição sobre Bens e Serviços - CBS será calculada multiplicando-se a base de cálculo pela sua alíquota. Mas como será composta sua base de cálculo? E quais seriam as alíquotas dessa contribuição? Vamos estudar esses aspectos.

2.5.1 Base de Cálculo

De acordo com a CF/88:

Art. 195.

(...)

§ 17. A contribuição prevista no inciso V do caput não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, 156-A e 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239.



Tome nota!

A CBS não integrará sua própria base de cálculo. Em outras palavras, o cálculo dessa contribuição é realizado "por fora".

A diferença entre "tributação por fora" e "tributação por dentro" refere-se à maneira como o tributo é calculado e incluído no preço de um produto ou serviço.

No caso do "tributo por fora" (como a CBS), o valor do tributo é adicionado ao preço base do produto. Por exemplo, se um produto custa R\$ 100,00 e a contribuição é de 10%, o preço final será R\$ 110,00.

Já no "tributo por dentro", o tributo já está incluído no preço final do produto. Nesse caso, o preço total do produto inclui o tributo, e o valor do tributo é calculado a partir desse preço total. Por exemplo, se um produto custa R\$ 200,00 com uma contribuição de 10% "por dentro", o preço base sem a contribuição é de $R\$ 200,00 / 1,1 = R\$ 181,81$ e o valor da contribuição é R\$ 18,19 ($R\$ 200,00 - R\$ 181,81$).

Em resumo, o "tributo por fora" é adicionado ao preço, enquanto o "tributo por dentro" está embutido no preço.

Por fim, o texto constitucional também estabeleceu que **a CBS não comporá a base de cálculo** do Imposto Seletivo, do IBS e das contribuições PIS/COFINS, inclusive importação.

2.5.2 Alíquotas

Para entendermos as alíquotas da CBS e do IBS, é importante lembrar que esses tributos são instituídos pela mesma Lei Complementar, com o propósito de simplificar a legislação tributária brasileira.

O IBS é de competência compartilhada entre Estados, DF e Municípios, e foi criado para substituir o ICMS e o ISS, impostos com legislações específicas para cada ente federativo, isto é, respeitadas as regras gerais, cada Estado possui uma legislação para o ICMS cobrado em seu território e cada município possui uma legislação para o ISS cobrado em seu território.



Importante!

A Reforma Tributária (EC 132/2023) visa uniformizar essas legislações, motivo pelo qual o IBS será instituído por lei complementar nacional, seguindo as regras estabelecidas no artigo 156-A.

Vejamos o disposto no artigo 156-A (referente ao IBS, mas aplicável também à CBS):

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:
(...)

IV - terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso V;

Saibam que essa ressalva em relação à legislação única e uniforme é justamente quanto às alíquotas do imposto. Vejamos:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:
(...)

V - cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica;



Tome nota!

Cada Estado e cada Município fixará uma alíquota própria para o IBS.

Pois bem, mas e quanto à CBS? Neste caso, **será a União quem fixará as suas alíquotas mediante lei ordinária**. Vejamos:

Art. 195.

(...)

§ 15. A contribuição prevista no inciso V do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária.

Continuando, é importante destacar que a Emenda Constitucional nº 132/2023 previu a fixação de “alíquotas de referência”, por meio de Resolução do Senado Federal, que também se aplicam à CBS. Vejamos:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:
(...)

XII - resolução do Senado Federal fixará alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo;

Resumindo:

- 1) Cada Estado e cada Município fixará uma alíquota própria para o IBS.
- 2) A União fixará uma alíquota para a CBS.
- 3) Resolução do Senado Federal fixará alíquota de referência para o IBS/CBS, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo.



Fique ligado!

Atente-se ainda ao que prevê o artigo 130, § 1º, do ADCT, no sentido de que as alíquotas de referência serão fixadas no ano anterior ao de sua vigência, não se aplicando o princípio da noventena (anterioridade nonagesimal). **Esta regra vale tanto para o IBS como para a CBS.**

2.6 Sujeito Passivo da CBS

De acordo com a CF/88:

Art. 195. § 16. **Aplica-se** à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no **art. 156-A**, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, **§ 3º**, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13.

Sendo assim, quanto ao sujeito passivo da CBS, temos o seguinte **(embora sejam regras do IBS, também se aplicam à CBS)**:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

(...)

§ 3º Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior.

Vejam que caberá à **LEI COMPLEMENTAR** definir o sujeito passivo da CBS, sendo que poderá ser (ainda que residente ou domiciliada no exterior):

- 1) a pessoa que concorrer para a **realização** da operação.
- 2) a pessoa que concorrer para a **execução** da operação.
- 3) a pessoa que concorrer para o **pagamento** da operação.



Fique ligado!

Existe a possibilidade do legislador fixar como sujeito passivo da CBS o pagador da operação, isto é, o contratante do serviço ou o adquirente das mercadorias.

2.7 Matérias a serem disciplinas em Lei Complementar (CBS)

De acordo com a CF/88:

Art. 195. § 16. **Aplica-se** à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no **art. 156-A**, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, **§ 5º, II a VI e IX**, e §§ 6º a 11 e 13.

Sabemos que a Emenda Constitucional nº 132/2023 trouxe apenas aspectos gerais sobre o IBS e a CBS, delegando à Lei Complementar a tarefa de instituir tais tributos e dispor sobre as regras aplicáveis aos mesmos. Nesse sentido, o artigo 156-A, § 5º, listou uma série de temas a serem regulados por Lei Complementar. Vejamos aquilo que se aplica à CBS:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

(...)

§ 5º Lei complementar disporá sobre:

- II - o regime de compensação**, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, desde que:
- a) o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços; ou
 - b) o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação;

III - a forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte;

IV - os critérios para a definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, o da prestação ou da disponibilização do serviço ou o do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação;

V - a forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de:

- a) crédito integral e imediato do imposto;
- b) diferimento; ou
- c) redução em 100% (cem por cento) das alíquotas do imposto;

VI - as hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação;

IX - os critérios para as obrigações tributárias acessórias, visando à sua simplificação.

2.8. Cashback Relativo à CBS

De acordo com a CF/88:

Art. 195.

(...)

§ 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso V do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda.

Essas hipóteses de devolução da contribuição a pessoas físicas, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, referem-se ao que está sendo chamado de "**cashback da CBS**". Vejam que tais hipóteses serão estabelecidas **POR LEI (lei ordinária)**.

Importante destacar que, **quanto ao cashback do IBS**, tais hipóteses, bem como os limites e os beneficiários dessa devolução, serão definidos por **Lei Complementar**, mas a EC nº 132/2023 já estabeleceu a obrigatoriedade do "cashback" nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda (art. 156-A, § 13).



Fique ligado!

Cashback da CBS → Lei Ordinária.

Cashback do IBS → Lei Complementar → obrigatório nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda.

2.9. Regimes Específicos de Tributação (CBS)

De acordo com a CF/88:

Art. 195. § 16. **Aplica-se** à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no **art. 156-A**, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e **§§ 6º** a 11 e 13.

Por fim, vejam que o artigo 156-A, § 6º, prevê uma série de regimes específicos de tributação do IBS e da CBS a serem regulados por Lei Complementar. Apesar de ainda não disciplinados pelo legislador ordinário, é importante saber quais são as situações ensejadoras desses regimes, pois pode ser objeto de cobrança em prova. De acordo com a CF/88:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 6º Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para:

I - combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que:

- a) serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VII;
- b) será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições dos produtos de que trata este inciso destinados a distribuição, comercialização ou revenda;
- c) será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na alínea "b" e no § 1º, VIII;

II - serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever:

- a) alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo, admitida, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, a não aplicação do disposto no § 1º, VIII;
- b) hipóteses em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento, com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VII, e, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no § 1º, VIII;

III - sociedades cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definindo, inclusive:

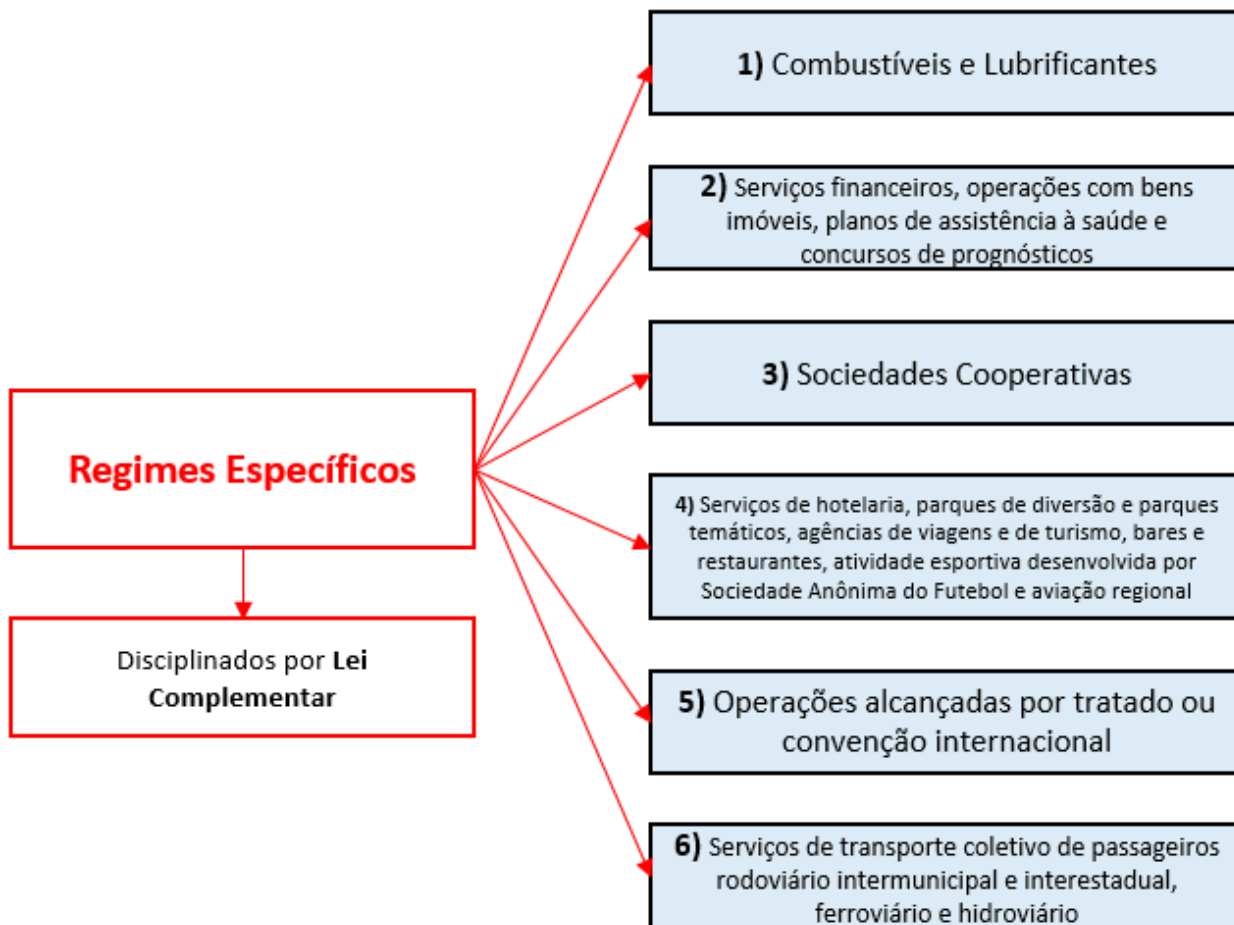
- a) as hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela e pelas sociedades cooperativas entre si quando associadas para a consecução dos objetivos sociais;
- b) o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores;

IV - serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva desenvolvida por Sociedade Anônima do Futebol e aviação regional, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VIII;

V - operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados;

VI - serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VIII.

Para ficar mais visual:



Resumo

✦ 1. Conceito e Estrutura da Seguridade Social

- **Seguridade Social:** conjunto de ações destinadas a assegurar direitos sociais relativos à **saúde, previdência e assistência social**.
- **Previdência Social** é apenas uma espécie dentro do gênero Seguridade Social.

✦ 2. Organização da Seguridade Social (Art. 194 da CF)

- Cabe ao Poder Público organizar a seguridade social com **base em objetivos específicos**.
- **Objetivos constitucionais (princípios):**
 - I. Universalidade da cobertura e do atendimento;
 - II. Uniformidade e equivalência entre áreas urbana e rural;
 - III. Seletividade e distributividade dos benefícios;
 - IV. Irredutibilidade do valor dos benefícios;
 - V. Equidade no custeio;
 - VI. Diversidade da base de financiamento (redação alterada pela EC 103/2019);
 - VII. Caráter democrático e descentralizado da administração (gestão quadripartite).

✦ 3. Universalidade: Conceitos Importantes

- **Cobertura (objetiva):** atendimento a todas as necessidades e vulnerabilidades sociais.
- **Atendimento (subjetiva):** a todas as pessoas que necessitam da seguridade social (contributiva ou não contributiva).

✚ 4. Financiamento da Seguridade Social (Art. 195 da CF)

- Financiada por **toda a sociedade**, de forma **direta e indireta**.
- Fontes:
 - Recursos dos orçamentos da União, Estados, DF e Municípios.
 - **Contribuições sociais:**
 - I - Do empregador (sobre folha de pagamento, receita/faturamento e lucro).
 - II - Do trabalhador e segurados (com alíquotas progressivas).
 - III - Receita de concursos de prognósticos.
 - IV - Importações de bens e serviços.
 - V - Bens e serviços (inserido pela EC 132/2023).

✚ 5. Parágrafos do Art. 195 – Destaques Importantes

- §1º: Receitas dos entes subnacionais ficam nos seus respectivos orçamentos.
- §2º: Proposta orçamentária da seguridade deve ser integrada entre saúde, previdência e assistência.
- §3º: Devedores da seguridade não podem contratar com o poder público.
- §4º: Novas fontes de custeio só por lei complementar (art. 154, I).
- §5º: Criação/ampliação de benefícios exige fonte de custeio total.
- §6º: Aplica-se a anterioridade nonagesimal (90 dias) às contribuições sociais (exceção à anterioridade anual).
- §7º: Isenção para entidades beneficentes que cumpram os requisitos legais.
- §8º: Contribuição de produtores rurais e pescadores artesanais com base na comercialização da produção.
- §9º: Alíquotas e bases diferenciadas conforme setor econômico, uso de mão de obra etc. (EC 103/2019).
- §10: Critérios de transferência de recursos para saúde e assistência definidos em lei.
- §11: Vedação à remissão/anistia das contribuições sociais acima de limite legal (EC 103/2019).
- §12: Não-cumulatividade das contribuições sobre receita e importação (EC 132/2023).
- §13: Revogado pela EC 103/2019.
- §14: Só será contado como tempo de contribuição o mês com valor mínimo exigido (EC 103/2019).
- §15 a §19: Referem-se à contribuição sobre bens e serviços (EC 132/2023).

✚ 6. Observações Finais Importantes

- **Competência legislativa:**
 - Seguridade Social: competência privativa da União.
 - Previdência Social: competência concorrente (União, Estados e DF).
- **Criação de contribuições sociais:**
 - Podem ser instituídas por lei ordinária ou medida provisória, desde que cumpridos os requisitos do art. 62 (urgência e relevância).
 - Novas fontes de financiamento só por lei complementar (art. 195, §4º).
- **Natureza tributária das contribuições sociais:** sujeitas à legalidade estrita.

✚ 7. Conceito e Finalidade

- A CBS é uma **contribuição social destinada à seguridade social** (CF, art. 195, V).
- Visa **substituir e unificar o PIS e a Cofins**, simplificando o sistema tributário.
- **Competência exclusiva da União.**

- Instituída por **lei complementar**, mas sua **alíquota pode ser fixada por lei ordinária** (art. 195, §15).

✚ 8. Campo de Incidência da CBS

- Aplica-se o art. 156-A à CBS (CF, art. 195, §16).
- **Incide** sobre:
 - **Bens materiais ou imateriais, inclusive direitos.**
 - **Serviços** em geral.
 - **Importações** realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, ainda que não contribuintes habituais (art. 156-A, §1º, II).
- **Não incide** sobre:
 - **Exportações** (com manutenção de créditos).
 - **Rádiodifusão sonora e de imagens gratuita** (ex.: TV aberta) – (art. 156-A, §1º, XI).

✚ 9. Não Cumulatividade da CBS

- Regra geral: **compensação do tributo devido com o montante pago nas operações anteriores.**
- Evita o efeito “cascata” de tributação.
- Créditos **não podem ser aproveitados** em:
 - Aquisições de **uso ou consumo pessoal** (segundo lei complementar).
 - Situações de **isenção ou imunidade** (com exceções).

✚ 10. Isenções e Imunidades

- **Isenções e imunidades não geram crédito** (art. 156-A, §7º, I).
- Podem **acarretar a anulação de créditos anteriores** (exceto se lei complementar permitir, especialmente nas imunidades).
- CBS também respeita as imunidades do art. 150, VI (CF), como para:
 - Entidades religiosas;
 - Partidos políticos;
 - Instituições sem fins lucrativos;
 - Livros, jornais e periódicos;
 - Fonogramas e videofonogramas musicais brasileiros.

✚ 11. Base de Cálculo e Alíquotas

- **Base de Cálculo**
 - A CBS **não compõe sua própria base de cálculo** (tributação “por fora”) – art. 195, §17.
 - Também não compõe a base de outros tributos como:
 - Imposto Seletivo (IS),
 - IBS,
 - PIS/Cofins.
- **Alíquotas**
 - Fixadas por **lei ordinária** da União (art. 195, §15).
 - Pode haver **alíquota de referência** por Resolução do Senado Federal (art. 156-A, §1º, XII).
 - Não se aplica o princípio da noventena (ADCT, art. 130, §1º).

✚ 12. Sujeito Passivo

- Definido por **lei complementar**.

- Pode ser:
 - Quem **realiza, executa ou paga** a operação,
 - Mesmo se for **residente ou domiciliado no exterior** (art. 156-A, §3º).

✦ 13. Matérias a serem disciplinadas em Lei Complementar

- Regime de compensação de créditos e débitos (art. 156-A, §5º, II).
- Ressarcimento de créditos acumulados (III).
- Destino da operação (IV).
- Desoneração de bens de capital (V).
- Regimes aduaneiros especiais (VI).
- Obrigações acessórias (IX).

✦ 14. Cashback (Devolução)

- **Finalidade:** Reduzir desigualdade de renda.
- Estabelecido **por lei ordinária** (CF, art. 195, §18).
- **Devolução (cashback)** da CBS a pessoas físicas.
- Não compõe a receita corrente líquida da União (art. 195, §19).

✦ 15. Regimes Específicos de Tributação (Art. 156-A, §6º)

- Disciplinados por Lei Complementar, aplicáveis à CBS e ao IBS:
 - **Combustíveis e lubrificantes:** Tributação única; alíquotas uniformes; vedação parcial de créditos.
 - **Serviços financeiros, saúde, imóveis:** Alíquotas e base de cálculo específicas.
 - **Cooperativas:** Regime opcional; foco na competitividade.
 - **Turismo, hotelaria, esportes:** Possibilidade de alíquotas diferenciadas.
 - **Tratados internacionais:** Regras específicas para missões diplomáticas etc.
 - **Transporte coletivo intermunicipal e interestadual.**

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
